

지분 / 옵션 사이드레터

초안 v1 일자: 2026년 5월 27일 프로젝트: MAD POP 1단계 상태: 논의용 전체 사이드레터 초안. 법률 검토 필요.

1. 당사자

본 지분 / 옵션 사이드레터(사이드레터)는 [date]에 아래 당사자 사이에 체결됩니다.

- [China Party legal name] (중국 측);
- [KHS Creative Company legal name] 또는 그 지정 지분보유 법인(KHS Holder).

김형석은 관련 MAD POP 1단계 프로젝트의 핵심 창작자입니다.

2. 목적

본 사이드레터의 목적은 KHS 및 KHS Holder의 장기 성공 인센티브를 MAD POP 프로젝트와 정렬하는 것입니다.

본 사이드레터는 다음과 연계됩니다.

- 크리에이티브 디렉터 / 총괄 프로듀서 / 신규 IP 개발 계약;
- 사공이호 제한적 IP 라이선스 계약;
- 투트랙 프로젝트 구조에 관한 마스터 템시트.

3. 지분 또는 옵션 부여

중국 측은 KHS Holder에게 아래 중 하나를 부여합니다.

옵션	구조	비고
A	[project company / holding company]의 [●]% 지분	직접 지분
B	[●]% 지분을 취득할 수 있는 옵션	단계별 조건 달성 시 행사 가능
C	팬텀 지분 또는 현금 정산형 성공보수	직접 지분이 가능하지 않은 경우
D	상장 / exit 보너스	공직, 세무 또는 규제상 제약으로 지분이 어려운 경우

최종 구조는 법률, 세무, 외환 및 공직 리스크 검토 후 결정됩니다.

4. 보유자

지분 또는 옵션은 다음 중 한 주체가 보유합니다.

- KHS 크리에이티브 회사; 또는
- KHS가 지정한 별도 지분보유 법인; 또는
- 법률 및 세무 검토 후 당사자가 합의하는 다른 구조.

지분 또는 옵션은 특정 IP 관련 사유로 별도 합의하지 않는 한 노느니가 보유하지 않습니다.

5. 권리 확정 조건

지분 또는 옵션은 아래 조건에 따라 권리가 확정될 수 있습니다.

조건	권리 확정
확정 계약서 체결	[●]%
크리에이티브 디렉션 패키지 제공	[●]%
중국 현지화 단계 완료	[●]%
공식 1단계 출시	[●]%
투자유치 또는 상장 조건 달성	[●]%

어떠한 베스팅 조건도 KHS 또는 KHS Holder에게 개인책임, 출자 의무, 프로젝트 손실 부담 의무 또는 상장 보증을 부과해서는 안 됩니다.

6. 희석방지 및 정보권

KHS Holder는 다음 권리를 가집니다.

1. 신주 발행 통지;
2. 협의 대상 우선인수권 또는 희석방지 보호;
3. 분기별 경영 정보;
4. 연간 감사 재무제표;
5. 중대한 투자유치, 합병, 인수, 자산 매각, 구조조정, 상장 또는 청산 통지.

7. 이전, 매각, 포기 및 백지신탁

KHS Holder는 아래 사유로 필요하거나 바람직한 경우 지분 또는 옵션을 이전, 매각, 포기, 계열회사에 양도, 신탁 설정 또는 기타 방식으로 처분할 수 있습니다.

1. 한국 공직 규정;
2. 백지신탁 요건;
3. 이해충돌 요건;
4. 세무 요건;
5. 규제 요건;
6. 법률자문 권고.

중국 측은 그러한 이전, 매각, 포기, 신탁 또는 구조조정에 합리적으로 협조해야 합니다.

8. 운영 책임 없음

KHS Holder는 다음에 대해 책임을 지지 않습니다.

1. 추가 출자 요청;
2. 주주대여금;

3. 운영 손실;
4. 프로젝트 손실;
5. 규제상 과징금 또는 제재금;
6. 상장 지연;
7. 투자유치 실패;
8. 상업적 실패;
9. 중국 측 또는 프로젝트 회사를 위한 보증.

9. 매각·상장 등 회수 구조

당사자는 다음을 포함한 회수 권리를 협의합니다.

1. 동반매도권;
2. 동반매도요구권에 대한 보호;
3. 중대한 위반 시 풋옵션;
4. 공직 또는 백지신탁 요건 발생 시 재매입권;
5. 상장, 매각, 합병 또는 프로젝트 중단 시 현금 정산.

10. 다른 계약과의 관계

본 사이드레터는 서비스 대가 및 IP 라이선스 대가와 분리됩니다.

확정 지분 계약에서 명시적으로 정하지 않는 한, 크리에이티브 디렉터 계약 또는 사공이호 라이선스 계약에 따라 지급된 어떠한 금액도 지분에 대한 지급으로 취급되지 않습니다.

11. 준거법 및 중재

우선안:

홍콩법 및 홍콩 HKIAC 중재.

대안:

싱가포르법 및 싱가포르 SIAC 중재.

12. 확정 문서화

본 사이드레터는 기본 합의 문서입니다. 확정 지분, 옵션, 주주 또는 보상 계약은 법률, 세무, 외환 및 회사 검토 후 작성됩니다.

서명

중국 측: [●] 권한 있는 대표자: [●] 일자: [●]

KHS Holder: [●] 권한 있는 대표자: [●] 일자: [●]